

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/983/25

הצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

1. תיקון חוק העונשין. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – חוק העונשין), סעיף 354 – בטל.
2. תיקון חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982², בסעיף 9, אחרי סעיף הדין הפלילי קטן (ב) יבוא:

"(ב2) בעבירות המנויות בסעיפים 345, 346, 347, 347א, 347ב, 348, 349, 350, ו-351 לחוק העונשין – אין התיישנות; בעבירה לפי סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998³, יחל מניין ההתיישנות בתום יחסי התלות או המרות או כשהקטין הפך לבגיר."
3. תחולה. הוראות חוק זה יחולו גם על עבירה המנויה בסעיף זה שנעשתה לפני יום תחילתו של חוק זה, אם טרם התיישנה לפי הדין שחל ערב המועד האמור:
 - (1) עבירה לפי סעיף 351;
 - (2) עבירה שעבר האחראי על הקטין כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א והוא אינו בן משפחה כהגדרת "בן משפחה" בסעיף 351(ה) והיא אחת מן העבירות האלה:
 - (א) אינוס – לפי סעיף 345;
 - (ב) בעילה אסורה בהסכמה – לפי סעיף 346(א);
 - (ג) מעשה סדום – לפי סעיף 347(א) או (ב);
 - (ד) מעשה מגונה – לפי סעיף 348(א), (ב), (ג) או (ד).

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

דבריו הסבר

מטרת הצעת החוק היא לבטל את תקופת ההתיישנות החלה על עבירות מין ובהן אינוס, עבירות מין במשפחה, מעשה סדום ויחסי מין בין מטפל למטופל, בדומה לביטול תקופת ההתיישנות בעבירות הרצח וניסיון לרצח. התיישנות הופכת את העבירה לכזו שיש לה "תאריך תפוגה" שהוא רלוונטי רק לעניין החוק, שכן בנפשו של הנפגעות והמותקפים הפגיעה חיה ומלווה את חייהם יום יום, והטיפול הנדרש להחלמה אורך שנים רבות, לעתים חיים שלמים.

הניסיון המצטבר מלמד כי יש קושי רב להתלונן על עבירת מין. מרבית עבירות המין מתקיימות כאשר יש היכרות או קשר כלשהו בין הפוגע לקורבן. קשר זה, הקשרים המשפחתיים והסביבתיים שכרוכים בו, לעתים אילוצי פרנסה או מקום מגורים מצטרפים לבושה שהיא עדיין מנת חלקה של הקורבן בעבירות מסוג זה, מקשים מאוד על הקורבן להתלונן ולעתים הופכות את התלונה לבלתי אפשרית בזמן אמת ושנים אחר כך.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/24/412), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/414) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/1968). הצעת החוק זהה לפ/24/1968 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)